

खाद्य_अधिकार_तथा_खाद्य_सम्प्रभुता_सम्बन्धी_ऐन_२०७५

English title: Right to Food and Food Sovereignty Act, 2018

खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५ । प्रमाणीकरण मिति । २०७५ । ६ । २ । संवत् २०७५ सालको ऐन नम्बर १३ । खाद्य तथा खाद्य सम्प्रभुताको अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: नेपालको संविधान बमोजमि प्रदत्त नागरिकको खाद्य, खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्ने र त्यसको लागि उपयुक्त संयन्त्र निर्माण गर्न तथा खाद्यमा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी ऐन, २०७५" रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) "आधारभूत खाद्य" भन्नाले नेपाल सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको खाद्य पदार्थ सम्झनु पर्छ । (ख) "किसान" भन्नाले कृषिलाई मुख्य पेशा वा व्यवसाय बनाई त्यसबाट नै आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने नागरिक सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो नागरिकमा आश्रति परिवारका सदस्य वा वर्षको छ महिना वा सोभन्दा बढी अवधि कृषि कार्यमा श्रम गर्ने वा परम्परागत कृषि औजार निर्माण गर्ने नागरिक वा त्यस्तो नागरिकमा आश्रति परिवारका सदस्यलाई समेत जनाउँछ । (ग) "कृषियोग्य भूमि" भन्नाले कृषिको लागि प्रयोग हुने, कृषिजन्य उत्पादन गर्ने वा प्रचलित कानून बमोजमि कृषि कार्यमा उपयोगको लागि निर्धारण गरिएको भूमिलाई सम्झनु पर्छ । (घ) "खाद्य" भन्नाले जैविक स्रोतबाट प्राप्त सांस्कृतिक रूपमा स्वीकार्य प्रशोधित, अर्धप्रशोधित वा अप्रशोधित मानव उपभोग्य पदार्थ सम्झनु पर्छ र सो शब्दले त्यस्तो पदार्थको तयारी, प्रशोधन वा उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थलाई समेत जनाउँछ । (ङ) "खाद्य सम्प्रभुता" भन्नाले खाद्य उत्पादन तथा वितरण प्रणालीमा किसानले उपभोग वा अभ्यास गर्ने देहायको अधिकार सम्झनु पर्छ: - । (१) खाद्य सम्बन्धी नीति निर्माण प्रक्रियामा सहभागी हुने, । (२) खाद्य उत्पादन वा वितरण प्रणालीसँग सम्बन्धित कुनै पनि व्यवसाय रोज्ने, । (३) कृषियोग्य भूमि, बीउ बजिन, प्रविधि, औजारको छनौट गर्ने, । (४) कृषि व्यवसायको विश्वव्यापीकरण वा व्यापारीकरणको प्रतिकूल प्रभावबाट मुक्त रहने । (च) "खाद्य सुरक्षा" भन्नाले सक्रिय र स्वस्थ मानव जीवनयापन गर्न आवश्यक हुने खाद्यमा प्रत्येक व्यक्तिको भौतिक तथा आर्थिक पहुँच सम्झनु पर्छ । (छ) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजमि" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजमि सम्झनु पर्छ । (ज) "परिषद्" भन्नाले दफा ३२ बमोजमिको राष्ट्रिय खाद्य परिषद् सम्झनु पर्छ । (झ) "मन्त्रालय" भन्नाले कृषि सम्बन्धी वषिय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालय सम्झनु पर्छ । (ञ) "लक्षित घर परिवार" भन्नाले दफा ५ बमोजमि पहिचान भएका घर परिवार सम्झनु पर्छ । (ट) "स्थानीय तह" भन्नाले गाउँपालिका वा नगरपालिका सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । खाद्य अधिकार तथा खाद्य असुरक्षाबाट संरक्षण । ३. खाद्य सम्बन्धी अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति: (१) प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य सम्बन्धी अधिकार तथा खाद्य सुरक्षाको अधिकार हुनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमिको अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्तिको लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले पारस्परिक समन्वयमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउने छ । (३) उपदफा (१) को सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी प्रत्येक नागरिकलाई देहायको खाद्य सम्बन्धी अधिकार तथा खाद्य सुरक्षाको अधिकार हुनेछ: - । (क) वनि भेदभाव पर्याप्त, पोषणयुक्त तथा गुणस्तरीय खाद्यमा नियमति पहुँच हुने, । (ख) भोकबाट मुक्त हुने, । (ग) खाद्यको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित रहने, । (घ) भोकभरी वा खाद्य असुरक्षाको जोखिममा रहेका व्यक्ति वा परिवारले खाद्यमा दीगो पहुँच र पोषण सहायता प्राप्त गर्ने, । (ङ) सांस्कृतिक रूपमा स्वीकार्य खाद्य उपयोग गर्ने । ४. भोकभरीको रोकथाम र नियन्त्रण: नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले भोकभरीको रोकथाम र त्यसको नियन्त्रणको लागि पारस्परिक समन्वयमा प्राथमिकताकरणको आधारमा देहायका काम गर्नेछ: - । (क) भोकभरी वा भोकभरीको जोखिममा रहेका व्यक्ति, परिवार, समुदाय र क्षेत्रको नियमति रूपमा पहिचान गर्ने र त्यसको अभिलेख राख्ने, । (ख) भोकभरी वा भोकभरीको जोखिम नियन्त्रणका लागि आवश्यक पर्ने खाद्यको सञ्चालिको व्यवस्था गर्ने, । (ग) भोकभरी वा भोकभरीको जोखिम नियन्त्रणको लागि खाद्य वितरणको व्यवस्था गर्ने, । (घ) भोकभरी रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि तत्कालीन, अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन उपायहरूको अवलम्बन गर्ने । ५. लक्षित घर परिवारको पहिचान: (१) स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेको गरिबी, भौगोलिक विकटता, विपद् वा त्यस्तै अन्य कुनै कारणले खाद्य असुरक्षाको जोखिममा रहेका लक्षित घर परिवारको तोकिए बमोजमि पहिचान गरी त्यसको अभिलेख तोकिएको ढाँचामा राख्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको अभिलेखको विवरण दफा ३४ बमोजमिको प्रदेश खाद्य परिषद् र मन्त्रालयमा समेत अभिलेखको लागि पठाउनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको अभिलेख खाद्य असुरक्षाको जोखिममा नरहेका घर परिवारको विवरण समेत समावेश भएको पाइएमा वा अभिलेखमा परेको घर परिवार कुनै कारणबाट लक्षित घर परिवारमा नपर्ने भएमा जुनसुकै अवस्थामा स्थानीय तहले त्यस्तो परिवारको विवरण अभिलेखबाट हटाउन सक्नेछ । (४) उपदफा (२) बमोजमि प्राप्त अभिलेखको आधारमा प्रत्येक प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्रका खाद्य असुरक्षाको जोखिममा रहेका लक्षित घर

परिवारको एकीकृत र अद्यावधिक अभिलेख राख्नु पर्नेछ । (५) यस दफा बमोजमिको अभिलेख स्थानीय तहले समय समयमा अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ र त्यसको जानकारी प्रदेश खाद्य परिषद् र नेपाल सरकारलाई दनि पर्नेछ । (६) यस दफा बमोजमिको अभिलेख विद्युतीय माध्यमबाट समेत राख्ने गरी नेपाल सरकारले आवश्यक प्रणालीको विकास गर्न सक्नेछ । (७) लक्ष्मि घर परिवारको पहिचानका अन्य आधार तथा प्रक्रिया तोकिए बमोजमि हुनेछ । ६. खाद्य सहायता परिचयपत्र: (१) स्थानीय तहले लक्ष्मि घर परिवारको अद्यावधिक विवरणको आधारमा तोकिएको ढाँचामा खाद्य सहायता परिचयपत्र जारी गर्नु पर्नेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजमि परिचयपत्र जारी गर्दा लक्ष्मि घर परिवारमा अठार वर्ष उमेर पूरा भएको महिला सदस्य भएमा त्यस्ता सदस्यमध्ये ज्येष्ठ सदस्यको नाममा र अठार वर्ष उमेर पूरा भएको महिला सदस्य नभएमा परिवारको अन्य सदस्यमध्ये ज्येष्ठ सदस्यको नाममा तोकिए बमोजमि खाद्य सहायता परिचयपत्र जारी गर्नु पर्नेछ । तर लक्ष्मि घर परिवारमा अठार वर्ष उमेर पुगेका कुनै पनसिदस्य नभएको अवस्थामा यस उपदफामा लेखिएको कुराले त्यस्तो परिवारका उमेर नपुगेका सदस्यको नाममा खाद्य सहायता परिचयपत्र जारी गर्न बाधा पर्ने छैन । (३) उपदफा (२) बमोजमि अन्य सदस्यको नाममा परिचयपत्र जारी गरिएको रहेछ भने महिला सदस्यको उमेर अठार वर्ष पुगेपछि त्यस्तो सदस्यको नाममा जारी गरिएको परिचयपत्र खारेज गरी महिला सदस्यको नाममा परिचयपत्र जारी गर्नु पर्नेछ । ७. नशिलुक वा सहूलयित मूल्यमा खाद्य सहायता उपलब्ध गराउने: (१) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले लक्ष्मि घर परिवारलाई सहूलयित मूल्यमा र खास प्रकृतिका लक्ष्मि घर परिवारलाई तोकिए बमोजमि नशिलुक खाद्य सहायता उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै क्षेत्रमा वा कुनै स्थानीय तहमा कुनै कसिमिको विपद् उत्पन्न भई नेपाल सरकारले विपद्ग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको अवस्थामा त्यस्तो अवस्था कायम रहेको अवधिभर र खाद्य सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको अवस्थामा त्यस्तो सङ्कट कायम रहेको अवधिभर त्यस्तो क्षेत्रमा रहेका व्यक्ति तथा परिवारलाई तोकिए बमोजमि नशिलुक वा सहूलयित मूल्यमा खाद्य सहायता उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (३) नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारले उपदफा (१) वा (२) बमोजमि नशिलुक वा सहूलयित मूल्यमा खाद्य सहायता उपलब्ध गराउँदा स्थानीय तह मार्फत वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । (४) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले यस दफा बमोजमि प्रदान गर्ने नशिलुक वा सहूलयित खाद्य सहायता तोकिएको क्षेत्रका व्यक्ति वा परिवारको तत्कालको आवश्यकता, भौगोलिक अवस्था, खाद्यको उपलब्धता तथा परम्परागत वा सांस्कृतिक रूपमा स्वीकार्यता समेतको आधारमा त्यस्तो खाद्य सहायताको स्वरूप तथा परिमाणलाई समय समयमा पुनरावलोकन गर्न सक्नेछ । ८. खाद्यको पोषण तत्त्वको मापदण्ड तोकने: दफा ७ बमोजमि खाद्य सहायता प्रदान गर्ने प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने खाद्यको पोषण तत्त्वको मापदण्ड तोकिए बमोजमि हुनेछ । ९. आपत्कालीन खाद्य तथा पोषण सुरक्षा: (१) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले पारस्परिक समन्वयमा खाद्य तथा पोषण सुरक्षामा कुनै कारणले गर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न तथा आपत्कालीन अवस्थामा यथाशीघ्र खाद्य उपलब्ध गराउन आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्नेछ । स्पष्टीकरण: यस दफाको प्रयोजनको लागि "आपत्कालीन अवस्था" भन्नाले नेपाल सरकारले कुनै क्षेत्रमा भूकम्प, बाढी, पहिरो, हिमपात, शतिलहर वा आगलागी जस्ता विपद् परी आपत्कालीन अवस्था भनी घोषणा गरेको अवधिसम्मि पर्छ ।

(२) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले पारस्परिक समन्वयमा आफ्नो खाद्य भण्डारण सुविधिको विस्तार तथा आधुनिकीकरण गरी जुनसुकै परिस्थितिमा पोषणको आवश्यकता पूरा गर्न चाहनि खाद्य सञ्चालन गर्नु पर्नेछ । (३) यस दफा बमोजमि आपत्कालीन खाद्य तथा पोषण सहायता उपलब्ध गराउने कार्यको संयोजन तोकिएको निकायले गर्नेछ । (४) नेपाल सरकारले आपत्कालीन अवस्थामा खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको स्थितिमा सुदृढ गर्न आवश्यकता अनुसार राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालन गर्न सक्नेछ । १०. खाद्य सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने: (१) नेपाल सरकारले भूकम्प, अतिविपद्, अनावृष्टि, बाढी, पहिरो, आगलागी, महामारी, भोकमरी जस्ता कारणले कुनै क्षेत्रमा खाद्य सङ्कट उत्पन्न भएमा त्यस्तो क्षेत्रलाई नशित अवधिका लागि खाद्य सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सक्नेछ । (२) खाद्य सङ्कटग्रस्त क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको प्रबन्ध सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । ११. स्थानीय खाद्यलाई प्राथमिकता दिने: (१) यस ऐन बमोजमि खाद्य तथा पोषणको प्रबन्ध गर्दा स्थानीयस्तरमा उत्पादन भएको परम्परागत खाद्यलाई प्राथमिकता दिई वितरण गर्नु पर्नेछ । (२) स्थानीयस्तरमा उत्पादित परम्परागत खाद्य तथा पोषणको प्रबन्ध गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-३ । खाद्य सम्पूरभुताको अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धन । १२. खाद्य सम्पूरभुताको अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपूर्ति: (१) प्रत्येक किसानलाई खाद्य सम्पूरभुताको अधिकार हुनेछ । (२) उपदफा (१) को सर्वमान्यतामा प्रतिकूल प्रभाव नपर्नेगरी प्रत्येक किसानलाई देहायको खाद्य सम्पूरभुताको अधिकार हुनेछ:- । (क) प्रत्येक किसान वा खाद्य उत्पादकले पहिचान र सम्मान पाउने, । (ख) खाद्य तथा कृषि प्रणालीमा सहभागी हुने, । (ग) कृषि कार्यका लागि आवश्यक पर्ने साधन र श्रोतमा पहुँच हुने, । (घ) स्थानीय बीउ बजिन, प्रविधि, औजार र कृषि प्रजातको छनौट तथा त्यसको बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण प्राप्त गर्ने, । (ङ) परम्परागत तथा रैथाने खाद्यको संरक्षण गर्ने, । (च) कृषि पेशाबाट स्वेच्छाचारी रूपले वञ्चित गर्ने कार्य विरुद्ध संरक्षण प्राप्त गर्ने । १३. कृषि पेशाको संरक्षण र किसानको जीवनस्तरको प्रवर्द्धन: नेपाल

सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले पारस्परिक समन्वयमा कृषिपेशाको संरक्षण गरी कसियनको जीवनस्तरको प्रवर्द्धन गर्न उपलब्ध श्रोत साधनको आधारमा देहाय बमोजिमको व्यवस्था मिलाउनेछः- । (क) कृषि तथा खाद्य उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने, । (ख) खाद्य उत्पादनमा उन्नत प्रवधि, वातावरण मैत्री मल, बीउका वभिन्न प्रकार, जीवनाशक वषादि वा कृषि सामग्रीको दगि प्रयोग तथा पहुँचलाई वसितार गर्ने, । (ग) नगदे बाली वा नकिसी योग्य बालीलाई वषिष ग्राह्यता दनि, । (घ) बीउ, बाली वा पशुपक्षी बीमामा कसियनको सरल तथा सहज पहुँचलाई वसितार गर्ने, । (ङ) कृषिबजारमा कसियनको पहुँचलाई अभिवृद्धि गर्ने, ।

(च) जैविकि खेतीका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारमा कसियनको पहुँचलाई वसितार गर्ने, । (छ) रासायनिक, वषादीयुक्त वा आनुवांशिक अभियान्त्रिकि (जेनेटिकल्लि मोडिफाइड अर्गानिज्म) खेतीबाट हुने हानबाट संरक्षण प्रदान गर्ने, । (ज) लामो समयसम्म सञ्चय गर्न सकनि तोकएका बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकने, । (झ) अतवृष्टि, अनावृष्टि वा खडेरी लगायत मौसमको बारेमा पूर्व सूचना दनि प्रणालीको विकास गर्ने, । (ञ) जैविकि विविधतामा आधारित दीगो कृषि प्रणाली प्रवर्द्धन गर्ने, । (ट) कृषिपेशाको संरक्षण गर्न कृषिको व्यवसायीकरण, औद्योगिकीकरण, आधुनिकीकरण र प्रवधिकरण गर्ने, । (ठ) महिला कसियन तथा कृषिमा आधारित भूमिहीन परिवारलाई प्राथमिकताको आधारमा कृषि योग्य भूमि तथा कृषि सामग्रीमा पहुँच वसितार गर्ने, । (ड) कृषि बाली, फलफूल तथा पशुपक्षी उत्पादनमा प्रयोग भएको जलस्रोतको त्यस्तो उत्पादनलाई प्रतिकूल हुने गरी अन्यथा उपयोग गर्न नदनि, । (ढ) कृषि उत्पादन वा कृषिबालीको हानि, नोकसानि वरिद्ध कसियनलाई तोकिएको अवस्थामा तोकिए बमोजिमको क्षतिपूर्ति प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने, । (ण) लागत मूल्यमा आधारित भई कृषि उत्पादनको समर्थन मूल्य तोकने । १४. कसियनको पहिचान र सम्मानः (१) नेपाल सरकारले कसियनको तोकिए बमोजिम पहिचान गरी वर्गीकरण गर्नेछ । (२) स्थानीय तहले उपदफा (१) बमोजिमको वर्गीकरणको आधारमा परिचयपत्र जारी गर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजिमको वर्गीकरणको आधारमा कसियनलाई राज्यबाट प्राप्त हुने सहुलियत, छुट, सुविधा तथा प्रचलित कानून बमोजिम योगदानमा आधारित नवित्तरण उपलब्ध गराइनेछ । (४) परिचयपत्रको मान्य अवधि निवीकरण तथा तत् सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । १५. कृषि योग्य भूमिको दगि उपयोगः कृषि योग्य भूमिको संरक्षण तथा दगि उपयोगको लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले पारस्परिक समन्वयमा देहाय बमोजिमका कार्य गर्नेछन्ः- । (क) प्रचलित कानून बमोजिम पहिचान गरिएका कृषि योग्य भूमिमा बाली लगाउन प्रोत्साहन वा प्रवर्द्धन गर्ने, । (ख) कृषि योग्य भूमिको वैज्ञानिक पहिचान गरी छुट्टयाउने वा वर्गीकरण गर्ने, । (ग) कृषि योग्य भूमिलाई बाँझो राख्न तथा भूमिको उपयोगको सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजिम तोकिएको प्रयोजन बाहेक अन्य प्रयोजनको लागि उपयोग गर्न वा गराउन नदनि, । (घ) कृषि योग्य भूमिको खण्डीकरण गर्न नदनि, । (ङ) विकास निर्माणका कार्य गर्दा दफा २१ बमोजिमको राष्ट्रिय खाद्य योजना प्रतिकूल नहुने गरी सञ्चालन गर्ने, । (च) कृषि योग्य भूमिको उपयोगको बारेमा सचेतना अभिवृद्धि गर्ने, । (छ) कृषि प्रयोजनको लागि वर्गीकरणमा परेको भूमिमा मनासबि कारणबना खेती नलगाउने जग्गाधनीलाई सरकारले दनि अनुदान, सुविधा र सहयोग कटौती गर्ने, । (ज) सहकारी खेती, कबुलियती खेती, करार खेती वा सामूहिक खेतीलाई प्रवर्द्धन गरी बाँझो रहेको उत्पादनशील भूमिको अधिकतम उपयोगको व्यवस्था गर्ने ।

१६. स्थानीय कृषि बाली तथा पशुजन्य उत्पादनको प्रवर्द्धनः स्थानीय कृषि बाली तथा पशुजन्य उत्पादनको प्रवर्द्धन गर्न नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले देहाय बमोजिमका उपाय अवलम्बन गर्नेछन्ः- । (क) स्थानीय कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन तथा बजारीकरणलाई प्रवर्द्धन गर्ने, । (ख) स्थानीय कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनमा उपभोक्ताको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने, । (ग) कृषिबजार, कृषि फर्म वा खेतबारीबाट नै कसियनले उपभोक्तालाई आफ्नो उत्पादन बिक्री गर्न सक्ने वातावरणको सृजना गर्ने, । (घ) परम्परागत कृषिबजार तथा हाटबजारको प्रवर्द्धन गर्ने, । (ङ) कृषि उत्पादनसँग सम्बन्धित स्थानीय ज्ञान तथा परम्परागत खाद्य संस्कृतिको संरक्षण गर्ने, । (च) स्थानीयस्तरमा उत्पादित खाद्यको उपयोग गरी कृषि पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने । १७. कृषि योग्य भूमिको दगि व्यवस्थापनको जिम्मेवारीः (१) सङ्घीय र प्रदेश कानूनको अधीनमा रही कृषि योग्य भूमिको दगि व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको जिम्मेवारी पूरा गर्न स्थानीय तहले देहाय बमोजिमको कार्य गर्नेछः- । (क) कृषि योग्य भूमिको लगत तयार गर्ने, । (ख) स्थानीयस्तरमा रहेका बाँझो जग्गा तथा अन्य जग्गाको पहिचान गर्ने, । (ग) खण्ड (क) र (ख) बमोजिम पहिचान गरिएका भूमिको अभिलेख राख्ने, । (घ) भूमि सम्बन्धी अभिलेख अद्यावधिक गर्ने, । (ङ) बाँझो भूमिको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न अन्य आवश्यक काम गर्ने वा गराउने ।

१८. लक्षित कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालनः (१) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले दलित, लोपोन्मुख, आदिवासी कसियन वा भूमिहीन कसियनको हकहितको संरक्षणका लागि लक्षित कृषि विकास कार्यक्रम बनाई लागू गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको कार्यक्रम सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । १९. जलवायु परिवर्तनबाट हुन सक्ने असरको न्यूनीकरणः नेपाल सरकारले जलवायु परिवर्तनबाट खाद्य उत्पादनमा पर्न सक्ने प्रतिकूल प्रभाव वा त्यसबाट हुने जोखिम न्यूनीकरणका लागि निवारणात्मक उपायहरू अपनाउन आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ । २०. क्षतिपूर्ति दिनु पर्नेः (१) कुनै सरकारी संस्था, नकिय, कम्पनी वा फर्मले सफियारसि गरेको बीउ, बजिन सफियारसि गरेको क्षेत्र र समयमा सफियारसि गरेको वधि, प्रक्रिया वा तरिका बमोजिम गरेको खेती वा त्यस्तो संस्था, नकिय, कम्पनी वा फर्मबाट सफियारसि गरिएको बीउ, बजिन, वधि, प्रक्रिया वा मल सफियारसि गरिएको तरिका बमोजिम

प्रयोग गरेको अवस्थामा कसैको वाली उत्पादन हुन नसकेमा वा सारभूत रुपमा बाली उत्पादनमा कमी आएमा त्यस्तो बीउ, बजिन, वधि, प्रकृया वा मल सफारसि गर्ने संस्था, नकिया, कम्पनी वा फर्मले क्षतपूरति दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि दडिने क्षतपूरति सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकएि बमोजमि हुनेछ । परचिछेद-४ । खाद्य अधिकारको कार्यान्वयन ।

२१. राष्ट्रिय खाद्य योजना: (१) नेपाल सरकारले खाद्यसँग सम्बन्धति सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका नकियासँग समन्वय गरी राष्ट्रिय खाद्य योजना तर्जुमा गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि समन्वय गर्दा आवश्यकता अनुसार अन्य सरकारी, गैरसरकारी वा नजिीस्तरका नकिया वा संस्थासँग परामर्श गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि राष्ट्रिय खाद्य योजनामा समावेश गर्नु पर्ने वषिय तोकएि बमोजमि हुनेछ । (४) उपदफा (१) बमोजमि राष्ट्रिय खाद्य योजना तर्जुमा गर्दा खाद्य अधिकारको कार्यान्वयनमा भएको प्रगतमापन तथा अनुगमनका सूचकलाई आधार मान्नु पर्नेछ । (५) नेपाल सरकारले खाद्य अधिकार, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुता अधिकारको प्रवर्द्धनका वषियलाई आवधकि विकास योजनामा समावेश गर्नु पर्नेछ । २२. खाद्य तथा पोषण सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन: स्थानीय तहले प्रत्येक वर्ष खाद्य तथा पोषण सुरक्षाका लागि तोकएि बमोजमिका आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ । २३. खाद्य अधिकार अनुगमनका सूचक: (१) नेपाल सरकारले यस ऐनको कार्यान्वयनलाई अनुगमन गर्न परषिद तथा अन्य सम्बद्ध नकियासँग परामर्श गरी खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुताको अधिकारको अनुगमन सूचक तयार गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको अधिकार अनुगमन सूचक सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सार्वजनकि गर्नु पर्नेछ । २४. खाद्य तथा पोषण शकिषा र सूचना: नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले समय समयमा खाद्य अधिकारसँग सम्बन्धति सूचना तथा शकिषामूलक जानकारी प्रवाह गर्नु पर्नेछ । २५. अनुसन्धान तथा वैज्ञानकि प्रवधिको विकास: नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले कृषिको दगिी विकास, खाद्य उत्पादनको अभवृद्धि वा खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान तथा वैज्ञानकि प्रवधिको विकासका लागि आवश्यक व्यवस्था मलिउनेछ । परचिछेद-५ । खाद्यको उपलब्धता, आपूर्ति तथा वतिरण प्रणाली । २६. खाद्यको भण्डारण तथा सञ्चति व्यवस्था: नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले दफा ७, ९ वा १० को प्रयोजनका लागि खाद्य उपलब्ध गराउन तथा सङ्कटको समयमा खाद्यको आवश्यकता पूरा गर्न तोकएि बमोजमि खाद्य सञ्चतिको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । २७. खाद्य खरदि: (१) दफा २६ बमोजमि भण्डारण तथा सञ्चति गर्नका लागि आवश्यक हुने खाद्य आन्तरकि रूपमा खरदि गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखएको भए तापनि आन्तरकि खरदिबाट पर्याप्त खाद्य उपलब्ध हुन नसक्ने अवस्था भएमा पैठारी गर्न सक्निछ । २८. खाद्यको ढुवानी तथा वतिरण: नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारले दफा २६ बमोजमि सञ्चति तथा भण्डारण गरेको खाद्य वतिरण प्रक्रिया तोकएि बमोजमि हुनेछ । २९. आधारभूत खाद्यको मूल्य स्थरिता: आधारभूत खाद्यको मूल्यमा स्थरिता कायम गर्ने जमिमेवारी नेपाल सरकारको हुनेछ । ३०. खाद्य वतिरणको व्यवस्था: (१) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले तोकएि बमोजमि सुपथ मूल्यको पसल वा सार्वजनकि खाद्य वतिरण केन्द्र मार्फत खाद्य वतिरणको व्यवस्था मलिउने छ । (२) उपदफा (१) बमोजमि सुपथ मूल्यका पसल वा सार्वजनकि खाद्य वतिरण केन्द्र सञ्चालन गर्दा महिला समूह वा कृषि सहकारीलाई वशिष प्राथमकिता दनि सक्निछ ।

३१. वतिरण सार्वजनकि गर्ने: (१) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले यस परचिछेद बमोजमि वतिरण हुने खाद्यको सम्बन्धमा देहायका वतिरणहरू तयार गरी अद्यावधकि गर्नु पर्नेछ:- । (क) खाद्य सञ्चति अवस्था, । (ख) सञ्चति खाद्यको परमाण, । (ग) खाद्यको मूल्य, । (घ) खाद्यको वतिरण प्रणाली र । (ङ) खाद्यको कसिमि । (२) उपदफा (१) बमोजमिको वतिरण सर्वसाधारणको जानकारीको लागि सार्वजनकि गर्नु पर्नेछ । परचिछेद-६ । राष्ट्रिय खाद्य परषिद, प्रदेश खाद्य परषिद तथा स्थानीय खाद्य समन्वय समति । ३२. राष्ट्रिय खाद्य परषिदको गठन: (१) खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुता सम्बन्धी अधिकारको संरक्षण, प्रवर्द्धन तथा परपूरति गर्ने कार्यलाई व्यवस्थति गर्न कृषि सम्बन्धी वषिय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रीको अध्यक्षतामा तोकएि बमोजमि एक राष्ट्रिय खाद्य परषिद गठन हुनेछ । (२) परषिदको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकएि बमोजमि हुनेछ । ३३. अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण: (१) खाद्यको उपलब्धता, सञ्चति, आपूर्ति तथा वतिरण प्रणालीको सञ्चालनको नयिमति रूपमा अनुगमन र सुपरीवेक्षण गर्नका लागि परषिदले तोकएि बमोजमि उपसमति गिठन गर्न वा नरीक्षण अधिकृतलाई तोक्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि अनुगमन वा नरीक्षण गर्ने उपसमति वा अधिकृतले अनुगमन वा नरीक्षण गरी त्यसको प्रतविदन परषिद समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । ३४. प्रदेश खाद्य परषिद सम्बन्धी व्यवस्था: (१) यस ऐन बमोजमिको अधिकार प्रदेशस्तरमा संरक्षण, प्रवर्द्धन तथा परपूरति गर्न प्रत्येक प्रदेशमा कृषि वषिय हेर्ने मन्त्रीको अध्यक्षतामा एक प्रदेश खाद्य परषिद गठन हुनेछ । (२) प्रदेश खाद्य परषिद सम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्रदेश सरकारले नरिधारण गरे बमोजमि हुनेछ । ३५. प्रदेश खाद्य परषिदको काम, कर्तव्य र अधिकार: प्रदेश खाद्य परषिदको काम, कर्तव्य र अधिकार प्रदेश सरकारले नरिधारण गरे बमोजमि हुनेछ । ३६. स्थानीय खाद्य समन्वय समति: (१) स्थानीय तहमा खाद्य अधिकार, खाद्य सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभुताको अधिकारको संरक्षण एवं प्रवर्द्धन गर्ने काम समेतको लागि तथा स्थानीयस्तरमा खाद्य आपूर्ति तथा वतिरण प्रणालीलाई सहज बनाउन नगरपालकिाको प्रमुख वा गाउँपालकिा अध्यक्षको अध्यक्षतामा स्थानीय तहमा एक खाद्य समन्वय समति गिठन हुनेछ । (२) स्थानीय खाद्य समन्वय समतिको सचिवालय सम्बन्धति नगरपालकिा वा गाउँपालकिामा रहनेछ । (३) स्थानीय खाद्य

समन्वय समितिको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था सम्बन्धित स्थानीय तहले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । ३७. उपसमिति वा कार्यदल वा वजिज समूह गठन गर्न सक्ने: (१) परिषद् वा प्रदेश खाद्य परिषदले आफ्नो कार्य सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यकता अनुसार उपसमिति वा कार्यदल वा वजिज समूह गठन गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि गठन भएका उपसमिति, कार्यदल वा वजिज समूहको कार्य क्षेत्रगत शर्त (टर्म्स अफ रफिरेन्स) तथा कार्यवधि गठन गर्दाका बखत परिषदले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ ।

३८. अधिकार प्रत्यायोजन: परिषदले आफूलाई प्राप्त अधिकारमध्ये आवश्यकता अनुसार केही अधिकार उपसमिति वा परिषदको अन्य कुनै अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सक्नेछ । ३९. कर्मचारी सम्बन्धी व्यवस्था: परिषदको काम सुचारु रूपले सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ । परिच्छेद-७ । कसूर तथा सजाय । ४०. कसूरजन्य कार्य: कसैले देहाय बमोजमिको काम गरेमा यस ऐन अन्तर्गत कसूर गरेको मानिनेछ :- । (क) कसैलाई अत्यावश्यक खाद्यको पहुँचबाट वञ्चित गरी गम्भीर हानि पुर्‍याउने वा भोकमरीको स्थिति सिर्जना गर्ने कुनै काम गरेमा, । (ख) आपत्कालीन सहायताको प्रयोजनका लागि सञ्चालित तथा सङ्कलित खाद्य वस्तुलाई कब्जा गर्ने वा नष्ट गर्ने वा दुरुपयोग गर्ने कार्य गरेमा, । (ग) आपत्कालीन खाद्य सहायता वितरणमा अवरोध सिर्जना गरेमा, । (घ) आधारभूत खाद्यवस्तुको ढुवानी, आपूर्ति, वितरण तथा बजारीकरणमा सङ्घटित वा असङ्घटित रूपले बाधा सिर्जना गरेमा, । (ङ) जीविकोपार्जनको आधारबाट बमिख पार्ने गरी बासस्थान वहींन बनाएमा, । (च) दफा ७ बमोजमि वितरण गर्नुपर्ने खाद्य लक्षित वर्ग वा पछिडिएको वर्गलाई वितरण नगरेमा, । (छ) यस ऐन वा यस ऐन बमोजमि बनेको नयिम विपरीतका अन्य कुनै कार्य गरेमा । ४१. मुद्दाको अनुसन्धान र दायरी: (१) यस ऐन अन्तर्गतको मुद्दाको अनुसन्धान दफा ४४ बमोजमिको नरीक्षण अधिकृतले गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको नरीक्षण अधिकृतले मुद्दाको अनुसन्धान गर्दा उजुरी प्राप्त भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला अदालत समक्ष मुद्दा दायर गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (२) बमोजमि मुद्दा दायर गर्दा नरीक्षण अधिकृतले सरकारी वकिलको राय लनु पर्नेछ । ४२. सजाय: कसैले दफा ४० बमोजमिको कसूर गरेमा कसूरको गम्भीरताको आधारमा देहाय बमोजमिको सजाय हुनेछ:- । (क) खण्ड (क) बमोजमिको कसूर गरेमा वा गराएमा दश वर्षसम्म कैद र दश लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, । (ख) खण्ड (ख), (ग) वा (घ) बमोजमिको कसूर गरेमा वा गराएमा तीन वर्षसम्म कैद र तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, । (ग) खण्ड (ङ) बमोजमिको कसूर गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद र पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, । (घ) खण्ड (च) र (छ) बमोजमिको कसूर गरेमा एक वर्षसम्म कैद र एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना । ४३. क्षतिपूर्ति: (१) यस ऐन अन्तर्गतको कुनै कसूर गरेको कारणबाट कसैलाई कुनै प्रकारको हानि, नोक्सानी हुन गएमा त्यस्तो हानि, नोक्सानीको क्षतिपूर्ति भराई पाउन मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष नविदन दिन सकिनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि दिने क्षतिपूर्तिसम्बन्धी मापदण्ड तोकिए बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-८ । विधि । ४४. नरीक्षण अधिकृत नियुक्त गर्न वा तोक्न सक्ने: (१) यस ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न तथा खाद्य सम्बन्धी विषयको अनुगमन गर्न मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसार तोकिए बमोजमि योग्यता पुगेको कर्मचारीलाई नरीक्षण अधिकृत नियुक्त गर्न वा तोक्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको नरीक्षण अधिकृत सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ ।